

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/6476

הצעת חוק הירושה (תיקון – צוואה לטובת מטפל), התשפ"ו–2026

הוספת סעיף 31א¹. 1. בחוק הירושה, התשכ"ה–1965¹, אחרי סעיף 31 יבוא:

"צוואה לטובת 31א. (א) על אף האמור בחוק זה, צוואה שבה מטפל המצווה מצווה את עזבונו או חלקו, למטפל בו, תהא תקפה בהינתן כל אלה בלבד:

(1) שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או חבר של בית דין דתי כמשמעותו בסעיף 155, אישר את הצוואה על פי בקשה של המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפניו או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו; מצווה שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות כאמור, רשאי להביא איתו מלווה, שפרטיו יירשמו בפרוטוקול, כדי לעזור לו בפעולות אלו, ואולם המלווה לא יהיה האדם המטפל בו;

(2) דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, או החבר של בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה והוא יצהיר שזו צוואתו;

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.

(3) האישור לא יינתן אלא לאחר שהשופט, הרשם של בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, או החבר של בית הדין הדתי, נוכח כי המצווה עשה את צוואתו, שינה צוואה קודמת או ביטל צוואה קודמת, לפי העניין, מתוך רצון חופשי ודעה צלולה, ובהבינו את משמעות הדברים ואת תוצאותיהם.

(ב) לעניין סעיף זה, "מטפל" – בשכר, שלא בשכר, בשירות רפואי מקצועי, בשירות סיעודי וכיוצא באלה, ואשר אינו אחד מהיורשים על פי דין.

דברי הסבר

בשנים האחרונות התרחשו מקרים רבים בהם אנשים שנזקקו לטיפול ועזרה צמודים (כגון טיפול סיעודי), החליטו להוריש את כל רכושם למטפלים בהם, זאת למרות שבני משפחתם מדרגה ראשונה ושנייה היו בחיים. לעיתים הורשת הרכוש הייתה באמצעות שינוי מהותי של צוואה קיימת, ללא ידיעת בני המשפחה.

מקרים אלו גרמו למחלוקות קשות בין בני המשפחה ובין המטפלים, שכן לעיתים חשדו בני המשפחה בהשפעה בלתי כשרה של המטפל על המטופל, במיוחד במקרים בהם עלה חשש שהמטופל לא היה בדעה צלולה בעת שינוי הצוואה.

נוכח האמור, מוצע כי המבקש להוריש את רכושו למטפל, יעשה זאת בתנאים מגבילים אשר מחד גיסא יבטיחו את חופשיות רצונו, ומאידך גיסא יאפשרו לגורם בלתי תלוי לוודא כי אכן הפעולה אינה נובעת מלחץ בלתי ראוי. בהתאם לכך, בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי כאשר המצווה מבקש לצוות את עזבונו למטפל, יש לעשות זאת מול רשות מוסמכת, כבית משפט, רשם של בית המשפט או רשם לענייני ירושה, או חבר של בית דין דתי, אשר יתרשמו כי הדבר נעשה מתוך רצון חופשי ובדעה צלולה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/3523/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ו (19.01.2026)